

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1404/2533

นายทรงศักดิ์ พัฒนานุโชค

โจทก์

นายปิ่น สิงห์ชัย กับพวก

จำเลย

นายทรงศักดิ์ พัฒนานุโชค โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 71)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความว่า จำเลยที่ 2 ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 781 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 2 งาน (200 ตารางวา) ให้โจทก์และโจทก์จะชำระเงินค่าที่ดินให้จำเลยที่ 2 ตามราคาซื้อขายในสัญญา พิพากเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท และค่าเสียหายอีกจำนวน 100,000 บาท โจทก์ และจำเลยทั้งสองตกลงจะไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวและ ชำระเงินพร้อมกันในวันที่ 20 ตุลาคม 2532 เวลา 11 นาฬิกา ณ สำนักงานที่ดิน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หากโจทก์ไม่ไปรับโอนพร้อมกับชำระค่าที่ดินทั้งหมด ให้แก่จำเลยที่ 2 ตามกำหนดให้ถือว่าโจทก์ผิดนัด โจทก์จะไม่ติดต่อฟ้องร้องใด ๆ เกี่ยวกับจำเลยทั้งสองและที่ดินแปลงนี้อีกต่อไป และหากจำเลยไม่ไปทำการโอน กรรมสิทธิ์ที่ดินตามกำหนด ยินยอมให้โจทก์ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา โอนของจำเลยทั้งสองแทนได้ (อันดับ 22) ศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีไปตามยอมแล้ว

ต่อมาจำเลยที่ 2 ยื่นคำแถลงว่า โจทก์ไม่ไปยังสำนักงานที่ดินอำเภอแม่ริมตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจำเลยรออยู่จนถึงเวลา 12 นาฬิกา เป็นการผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยจึงไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทดังกล่าวให้โจทก์ และขอให้แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแม่ริมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ด้วย ศาลชั้นต้นสั่งว่าจัดการให้ แต่ในวันเดียวกันนั้นโจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์มอบหมายให้ทนายโจทก์ไปที่สำนักงานที่ดินอำเภอแม่ริมถึงเมื่อเวลา 10.45 นาฬิกา เพื่อแจ้งให้ทนายจำเลยทราบว่าโจทก์กำลังดำเนินการให้ธนาคารออกเช็คให้และจะเดินทางตามมาจนกระทั่งเมื่อเวลา 12.10 นาฬิกา โจทก์เดินทางมาถึงพร้อมทั้งเช็คและเงินสดเพื่อชำระให้จำเลย แต่จำเลยไม่ยอมดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้บังคับเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแม่ริมดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินให้โจทก์ ศาลชั้นต้นนัดสอบถามแล้วมีคำสั่งว่าโจทก์เป็นผู้ผิดนัด (อันดับ 32)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 61,62)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรห้าม
จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้า
หน้าที่ทราบ

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>